

Số: 180/2025/TB-CNĐGVN

V/v: Thông báo đấu giá tài sản

(theo phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá
tài sản số 141/2024/HĐDVĐG/CNĐGVN/PL04
ngày 25 tháng 3 năm 2025)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 141/2024/HĐDVĐG/CNĐGVN ngày 08 tháng 11 năm 2024 ký giữa Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc đấu giá tài sản là Máy ly tâm ngang 3 pha; Máy làm nước lạnh, bộ trao đổi nhiệt và bồn, Hệ thống cấp đông bằng khí Amoniac, Tủ đông tiếp xúc;

Căn cứ phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 141/2024/HĐDVĐG/CNĐGVN/PL04 ngày 25 tháng 3 năm 2025 của hợp đồng trên;

Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

- Tên Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
- Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
- Điện thoại: 028-35174055 Fax: 028-35174054

2. Tên địa chỉ Người có tài sản đấu giá:

- Tên Cơ quan: CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vietcombank Kỳ Đồng, 13-13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.

3. Tên tài sản đấu giá:

STT	Tên tài sản	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Máy ly tâm ngang 3 pha (Alfa Laval 3-phase decanter) - Model:SANX6541B -11G - Xuất xứ: Ba lan - Năm sản xuất: 2019	01 Bộ	2.426.113.000	2.426.113.000
2	Máy làm nước lạnh, bộ trao đổi nhiệt và bồn (Water Chiller 350Hp, Heat Exchanger & Water Tanks) - Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam	01 hệ thống	1.611.382.512	1.611.382.512

	Hệ thống cấp đông bằng khí Amoniac (<i>Ammonia freezing system</i>) - Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam	01 hệ thống		
	Tủ đông tiếp xúc (<i>Plate freezers</i>) - Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam	01 hệ thống		
Tổng cộng				4.037.495.512
Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm mười hai đồng chẵn.				

(bán riêng lẻ từng tài sản, ưu tiên mua nguyên lô)

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cho Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC thuê tài chính và có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan.

5. Giá khởi điểm nguyên lô: 4.037.495.512 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm mười hai đồng chẵn./.)

Trong đó: Tài sản 1: 2.426.113.000 đồng; Tài sản 2: 1.611.382.512 đồng

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Các chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác phải đóng đối với tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu và thực hiện.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

Bước giá: được quy định là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm.

Lưu ý: Trả theo nguyên tắc tròn bước giá, ví dụ: một, hai, ba, ... bước giá.

7. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 26/3/2025.

- Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 31/3/2025.

Lưu ý: Thời gian tính trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, tết và ngày được nghỉ bù theo quy định.

- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.35174055.

+ Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tầng 8, Toà nhà Vietcombank Kỳ Đồng, 13-13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000 VND/01 bộ hồ sơ

(Tiền mua hồ sơ tham gia chỉ được trả lại trong trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được).

Các giấy tờ yêu cầu khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Giấy đăng ký kinh doanh, CCCD/CMND của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức); CCCD/CMND (đối với khách hàng cá nhân);
- Giấy ủy quyền bản gốc, CCCD/CMND của người mua hồ sơ (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật đi mua hồ sơ).

Yêu cầu: Các loại giấy tờ cung cấp phải là bản sao chứng thực trong vòng 06 tháng (tính đến ngày tổ chức đấu giá);

8. Đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17h00' ngày 31/3/2025.

9. Nơi có tài sản và thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản: trong giờ hành chính các ngày 26, 27, 28/3/2025 tại: Lô I-5, I-6, một phần lô I-7, khu A1-Khu công nghiệp Sa Đéc, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

(Lưu ý: các khách hàng đăng ký đi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh)

10. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước, hình thức thanh toán tiền đặt trước:

- Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 26/3/2025.
- Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 31/3/2025 (báo có ngân hàng tính đến 17h00' ngày 31/3/2025).

Tiền đặt trước tương đương **20%** trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: **20% x 4.037.495.512 đồng = 807.499.102 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm lẻ bảy triệu bốn trăm chín mươi chín ngàn một trăm lẻ hai đồng) (**Tài sản 1:** $20\% \times 2.426.113.000 \text{ đồng} = 485.222.600 \text{ đồng}$, **Tài sản 2:** $20\% \times 1.611.382.512 \text{ đồng} = 322.276.502 \text{ đồng}$)

Hình thức nộp tiền đặt trước: nộp bằng chuyển khoản cho:

- Tên chủ tài khoản : Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tài khoản: 1380206476.

Mở tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé.

- Nội dung: “Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản 1 (hoặc tài sản 2; hoặc nguyên lô) của Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Chi phí nộp, nhận lại khoản tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

11. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: từ 08h00' đến 17h00' ngày 28/3/2025 tại trụ sở Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian, địa điểm công bố, mở phiếu trả giá: 14h00' ngày 02/4/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

13. Thông báo này được công khai và niêm yết tại:

- Thông báo công khai trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia của Bộ Tư pháp ngày 26/3/2025.
- Thông báo công khai trên Báo Đấu thầu 01 số ra ngày 26/3/2025.
- Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh từ ngày 26/3/2025 đến hết ngày 01/4/2024.

- Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26/3/2025 đến hết ngày 01/4/2024.

14. Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: 028.35174055.

Nơi nhận:

- Công ty VCBL-CNHCM;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu VT.

**CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH**



**TRƯỞNG CHI NHÁNH
Tô Đình Sang**

Số: 181/2025/QCĐGTS-CNĐGVN
V/v: Ban hành quy chế cuộc đấu giá
(phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản
số 141/2024/HĐDVĐG/CNĐGVN/PL04
ngày 25/3/2025)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 141/2024/HĐDVĐG/CNĐGVN ngày 08 tháng 11 năm 2024 ký giữa Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc đấu giá tài sản là Máy ly tâm ngang 3 pha; Máy làm nước lạnh, bộ trao đổi nhiệt và bồn, Hệ thống cấp đông bằng khí Amoniac, Tủ đông tiếp xúc;

Căn cứ phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 141/2024/HĐDVĐG/CNĐGVN/PL04 ngày 25 tháng 3 năm 2025 của hợp đồng trên;

Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ban hành Quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đấu giá tài sản. Quy chế cuộc đấu giá gồm các nội dung sau:

Điều 1. Tên tài sản đấu giá:

STT	Tên tài sản	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Máy ly tâm ngang 3 pha (Alfa Laval 3-phase decanter) - Model:SANX6541B -11G - Xuất xứ: Ba lan - Năm sản xuất: 2019	01 Bộ	2.426.113.000	2.426.113.000
2	Máy làm nước lạnh, bộ trao đổi nhiệt và bồn (Water Chiller 350Hp, Heat Exchanger & Water Tanks) - Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam	01 hệ thống	1.611.382.512	1.611.382.512
	Hệ thống cấp đông bằng khí Amoniac (Ammonia freezing system) - Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam	01 hệ thống		

	Tủ đông tiếp xúc (Plate freezers) - Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam	01hệ thống		
Tổng cộng				4.037.495.512
Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm mười hai đồng chẵn.				

(bán riêng lẻ từng tài sản, ưu tiên mua nguyên lô)

Điều 2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cho Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC thuê tài chính và có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan.

Điều 3. Giá khởi điểm nguyên lô: 4.486.106.124 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu một trăm lẻ sáu ngàn một trăm hai mươi bốn đồng./.)

Trong đó: Tài sản 1: 2.695.681.111 đồng; Tài sản 2: 1.790.425.013 đồng

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Các chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác phải đóng đối với tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu và thực hiện.

Điều 4. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 26/3/2025.

- Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 31/3/2025.

Lưu ý: Thời gian tính trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, tết và ngày được nghỉ bù theo quy định.

- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.35174055.

+ Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tầng 8, Toà nhà Vietcombank Kỳ Đồng, 13-13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000 VND/01 bộ hồ sơ

(Tiền mua hồ sơ tham gia chỉ được trả lại trong trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được).

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM hoàn trả lại tiền mua hồ sơ của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

Các giấy tờ yêu cầu khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Giấy đăng ký kinh doanh, CCCD/CMND của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức); CCCD/CMND (đối với khách hàng cá nhân);

- Giấy ủy quyền bản gốc, CCCD/CMND của người mua hồ sơ (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật đi mua hồ sơ).

Yêu cầu: Các loại giấy tờ cung cấp phải là bản sao chứng thực trong vòng 06 tháng (tính đến ngày tổ chức đấu giá);

Điều 5. Đăng ký tham gia đấu giá, các hành vi bị nghiêm cấm

1. Những người được phép tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.
- Tổ chức tham gia đấu giá **chỉ được cử một đại diện** là chủ Doanh nghiệp hoặc một người được ủy quyền hợp pháp tham dự đấu giá.

2. Những người không được tham gia đấu giá:

- a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) (Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được ký bởi cá nhân đăng ký tham gia đấu giá hoặc ký, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức đăng ký tham gia đấu giá);
- Giấy nộp tiền ngân hàng hoặc ủy nhiệm chi;
- Bản sao căn cước công dân (chứng minh nhân dân) (đối với cá nhân); bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với tổ chức) có chứng thực trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày tổ chức đấu giá).
- Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Điều 7. Nơi có tài sản, thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

1. Đăng ký xem tài sản:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá sẽ đăng ký với Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - CN TP.HCM để được xem hiện trạng tài sản đấu giá.

2. Thời gian xem tài sản đấu giá: trong giờ hành chính các ngày 26, 27, 28/3/2025.

3. Nơi có tài sản và địa điểm xem tài sản: Lô I-5, I-6, một phần lô I-7, khu A1-Khu công nghiệp Sa Đéc, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

Lưu ý:

- Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty Đấu giá cung cấp hoặc theo giấy giới thiệu Công ty Đấu giá đã cung cấp cho những người đăng ký xem tài sản;

- Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với người tham gia đấu giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự cam kết về việc không có nhu cầu xem hiện trạng tài sản, chấp nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản.

- Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng tự chi trả.

Điều 8. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước, hình thức thanh toán tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước:

1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước, tiền đặt trước và hình thức thanh toán tiền đặt trước

- Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 26/3/2025.

- Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 31/3/2025 (báo có ngân hàng tính đến 17h00' ngày 31/3/2025).

Tiền đặt trước tương đương 20% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 20% x 4.037.495.512 đồng = 807.499.102 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ bảy triệu bốn trăm chín

mười chín ngàn một trăm lẻ hai đồng) (**Tài sản 1:** $20\% \times 2.426.113.000 \text{ đồng} = 485.222.600 \text{ đồng}$, **Tài sản 2:** $20\% \times 1.611.382.512 \text{ đồng} = 322.276.502 \text{ đồng}$)

Hình thức nộp tiền đặt trước: nộp bằng chuyển khoản cho:

- Tên chủ tài khoản : Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tài khoản: 1380206476.

Mở tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé.

- Nội dung: “Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản 1 (hoặc tài sản 2; hoặc nguyên lô) của Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Chi phí nộp, nhận lại khoản tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

2. Xử lý tiền đặt trước:

2.1. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nếu không mua được tài sản thì khoản tiền này được trả lại cho khách hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

2.2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm sau:

(1) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; (2) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (3) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; (4) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (5) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; (6) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (7) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (8) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan (Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản).

c) Từ chối ký biên bản đấu giá;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá khi đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá.

Điều 9. Nội quy cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, quy định về phiếu trả giá, giá trúng đấu giá

9.1. Nội quy cuộc đấu giá

- Tại cuộc đấu giá, mỗi tổ chức đăng ký tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền, phải có giấy ủy quyền và 01 bản CCCD/CMND sao y chứng thực của người được ủy quyền tham gia cuộc đấu giá.
- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng ngày, giờ theo Thông báo đã qui định.
- Người tham gia đấu giá không sử dụng chất kích thích trước khi đến tham gia cuộc đấu giá, không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức đấu giá, không đi lại trong phòng đấu giá, không tự ý rời khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của đấu giá viên.
- Người tham gia đấu giá không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác để trao đổi với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá khác trong khi trả giá, nếu phát hiện có hành vi gian dối, phá rối, cản trở cuộc bán đấu giá hoặc liên kết thông đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, đấu giá viên sẽ truất quyền tham gia đấu giá và yêu cầu Cơ quan Công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định pháp luật hiện hành.

9.2. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá được cung cấp phiếu trả giá có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – CN TP.HCM làm phương tiện trả giá.

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá theo mẫu Công ty Đấu giá đã phát hành và nộp cho Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đúng thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: **từ 08h00' đến 17h00' ngày 31/3/2025** tại trụ sở Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm công bố, mở phiếu trả giá: **14h00' ngày 02/4/2025** tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

9.3. Bước giá đấu giá: do Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh quy định: **2.000.000 đồng** (Hai triệu đồng chẵn).

Bước giá: được quy định là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm.

Lưu ý: Trả theo nguyên tắc tròn bước giá, ví dụ: một, hai, ba, ... bước giá.

9.4. Phiếu trả giá

a) Phiếu trả giá hợp lệ:

- Phiếu trả giá phải có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – CN TP.HCM, khách hàng có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá.
- Phiếu trả giá của khách hàng tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp trực

tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – CN TP.HCM, địa chỉ: 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

- Phiếu trả phải được ký, ghi rõ họ tên của khách hàng tham gia đấu giá (đối với khách hàng là cá nhân); ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức), hoặc ký và ghi rõ họ tên của người được ủy quyền hợp lệ có đầy đủ giá trả bằng chữ và giá trả bằng số.

- Phiếu còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, rách nát, có giá trả hợp lệ. Tên khách hàng tham gia đấu giá trên phiếu trả giá phải trùng với tên khách hàng tham gia đấu giá ghi trên phong bì niêm phong.

- Khi Phiếu trả giá đã được bỏ vào thùng phiếu thì khách hàng không được rút lại Phiếu trả giá với bất kỳ lý do nào. *(Các trường hợp đổi phiếu chỉ được chấp nhận khi khách hàng chưa bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu và thời hạn bỏ phiếu chưa kết thúc, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – CN TP.HCM không chịu trách nhiệm đối với những phiếu trả giá bị tẩy xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của khách hàng bên cạnh các thông tin được sửa chữa).*

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu trả giá có giá trả ít nhất bằng giá khởi điểm cộng thêm 1 bước giá, có phần ghi bằng số và bằng chữ đồng nhất với nhau.

b) Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên và không được xem xét trong việc xét trúng đấu giá. Các trường hợp trả giá không hợp lệ được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá.

c) Mở phiếu tại buổi công bố giá

- Tại buổi công bố giá đã trả của khách hàng tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, thư ký; đọc quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về; nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một khách hàng tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một khách hàng tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất và công bố người có phiếu trả giá hợp lệ cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp, người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Trường hợp đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

9.5. Nguyên tắc xác định giá trúng đấu giá

- Giá trúng đấu giá: là mức giá trả cao nhất trong phiên đấu giá của phiếu trả giá hợp lệ.

9.6. Kết thúc cuộc đấu giá:

- Biên bản đấu giá được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, khách hàng trúng đấu giá, đại diện bên có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký giữa 02 bên gồm: Bên có tài sản đấu giá và khách hàng trúng đấu giá (*Theo quy định tại Điều 46 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14*)

Điều 10. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: **14h00' ngày 02/4/2025.**

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải có mặt tại địa điểm đấu giá trước thời gian bắt đầu cuộc đấu giá ít nhất 15 phút để làm thủ tục điểm danh vào phòng đấu giá. Các khách hàng đến trễ sẽ không được tham gia đấu giá.

Điều 11. Phương thức thanh toán tiền mua tài sản

Người trúng đấu giá thanh toán 100% tiền mua tài sản (sau khi trừ khoản tiền đặt trước) bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản: 072.100.9999999 tại Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bên A sẽ xuất hóa đơn theo quy định cho người trúng đấu giá.

Điều 12. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản

1. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ số tiền mua tài sản cho Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (*Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và người trúng đấu giá trong thời gian tối đa là 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá tài sản*).

2. Địa điểm giao tài sản: Lô I-5, I-6, một phần lô I-7, khu A1-Khu công nghiệp Sa Đéc, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

3. Phương thức giao tài sản: Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp bàn giao tài sản đấu giá và các giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

1. Quyền của người tham gia đấu giá

- Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản đấu giá.
- Được tham dự phiên đấu giá nếu đủ điều kiện theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá.
- Trường hợp trúng đấu giá được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp có liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
- Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế cuộc đấu giá.

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

- Mua hồ sơ và đăng ký tham gia cuộc đấu giá đúng thời gian quy định.
- Nộp hồ sơ để tham gia đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.
- Có mặt đầy đủ, đúng giờ để tham gia phiên đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp có lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự phiên đấu giá được (như: do gặp thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ trong quá trình di chuyển đến địa điểm tham dự phiên đấu giá) phải báo ngay cho Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá biết để xử lý và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc.
- Chấp hành đầy đủ nội quy cuộc đấu giá và quy định của Quy chế này.
- Khi đến tham gia phiên đấu giá, phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có)

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá (theo Điều 48 của Luật đấu giá tài sản).

Điều 15. Tổ chức thực hiện

Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá giám các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025
CÔNG TY ĐGHĐ ĐẤU GIÁ VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH



TRƯỞNG CHI NHÁNH
Tô Đình Sang

